

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 선박 차기검사 지정 부적정

소관부서 완도지사

조치부서 완도지사

내 용

1. 업무 개요

완도지사에서는 「어선법」 제21조 및 「해양환경관리법」 제49조에 따라 2022.12.15.부터 2024.07.18.까지 □□호(선박번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 2.78톤) 등 9척의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제44조 제1항에 따라 배의 길이 24미터 미만 어선은 정기 검사 후 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지의 기간 이내에 제1종중간검사를 받아야 하고, 증서유효기한이 만료된 경우에는 정기검사를 받도록 규정하고 있다.

그리고 선령이 5년 이상이면 배의 길이 24미터 이상의 어선은 두 번째 또는 세 번째 검사기준일 전, 후 3개월 이내에 제1종중간검사를 받도록 되어있고, 그 외에는 매년 제2종중간검사를 받도록 규정하고 있다.

「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제40조 제3항 가목 2)에 여객선을 제외한 총톤수 100톤 미만의 유조선 외의 선박은 정기 검사 후 두 번째 검사기준일⁵⁾ 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 제1종중

간검사를 받도록 되어있고, 증서유효기간이 만료된 경우에는 정기검사를 받도록 규정하고 있다.

따라서 선박의 차기검사를 지정할 때에는 선박의 톤수, 용도, 길이 및 선령 등을 면밀히 확인하여 차기검사 지정에 오기가 발생하지 않도록 주의하여 선박 검사업무에 철저를 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대해 [표] “선박 차기검사이정 부적정 현황” 같이 차기검사를 잘못 지정하였다.

[표] 선박 차기검사이정 부적정 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자 및 제원	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2024.07.18. (2.78톤, 8.50미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사기간을 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정해야 하나 다섯 번째 검사기준일 전, 후 3개월 이내로 지정함
2	00000000-00000000 (□□호)	2024.06.27. (9.77톤, 15.90미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사기간을 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정해야 하나 세 번째 검사기준일 전, 후 3개월 이내로 지정함
3	00000000-00000000 (□□□□호)	2024.06.20. (6.67톤, 11.90미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사기간을 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정해야 하나 세 번째 검사기준일 전, 후 3개월 이내로 지정함

5) 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제2조 제27호에 “검사기준일”이란 제39조 제3항에 따른 해양오염방지 검사증서 또는 제48조에 따른 협약검사증서의 유효기간에 속하는 날로서 해당 증서의 유효기간 기산일(중간검사를 받아야 할 시기보다 3개월 이상 앞당겨 중간검사를 받은 경우에는 해당 중간검사의 완료일부터 3개월이 경과한 날)부터 1년씩이 만료되는 날을 말한다고 규정함.

구분	선박번호 및 명칭	검사일자 및 제원	검사종류	사유
4	00000000-00000000 (□□호)	2024.05.23. (9.77톤, 15.05미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사종류를 제1종중간검사를 지정해야 하나 정기검사를 지정함
5	00000000-00000000 (□□△호)	2024.05.20. (유조선 외의 선박, 4.97톤)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사기간을 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정해야 하나 첫 번째 검사기준일 전 3개월부터 두 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정함
6	00000000-00000000 (□□□호)	2024.04.02. (유조선 외의 선박, 4.99톤)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사종류를 제1종중간검사를 지정해야 하나 정기검사를 지정함
7	00000000-00000000 (□□호)	2023.09.21. (3.27톤, 9.15미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사기간을 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정해야 하나 세 번째 검사기준일 전, 후 3개월 이내로 지정함
8	00000000-00000000 (□□□□호)	2023.06.08. (9.16톤, 14.39미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사종류를 제1종중간검사를 지정해야 하나 정기검사를 지정함
9	00000000-00000000 (□□호)	2022.12.15. (5.07톤, 11.25미터)	정기검사	◦ 정기검사 이후 검사기간을 두 번째 검사기준일 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 지정해야 하나 네 번째 검사기준일 전 3개월부터 다섯 번째 검사기준일 후 3개월까지로 지정함

4. 조치할 사항

- 완도지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, □□호 등 9척의 선박검사보고서에 차기검사를 수정하시기 바랍니다.(시정)